

1501694-87.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2263427/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

4567/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2263427 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA,

4567/21/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501694-87.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501694-87.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2263427/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

4567/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2263427 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA,

4567/21/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willy Cunha dos Reis

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra WILLY CUNHA DOS REIS pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 27 de setembro de 2021, às 13h13, na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, n.º 393, Parque dos Pinheiros, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 24

(vinte e quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 54 gramas; 39 (trinta e nove) porções de cocaína, pesando aproximadamente 78 gramas; e 56 (cinquenta e seis) porções de crack, pesando aproximadamente 12 gramas (fls. 67/69).

FA às fls. 49/51 e certidão de distribuições criminais às fls. 52/53.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 82/85).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 18/01/2022 (fls. 106/108).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10), pelo laudo pericial (fls. 73/75 e 89/91) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Rodrigo dos Santos e Dario Cavaglieri Benetti Junior disseram, em sede policial e em Juízo, que realizavam patrulhamento pelo local e, quando se aproximavam com a viatura próximo ao condomínio Portugal, visualizaram o acusado segurando um saco plástico com a mão esquerda e abrindo um buraco com a mão direita. Então, abordaram o réu, que imediatamente começou a pedir perdão. Pediram para ele pegar o que ele havia acabado de esconder e Willy pegou as drogas e o dinheiro, sendo que em seu poder estava a quantia de R\$ 55,50, 56 pedras de crack, 39 pinos de cocaína e 24 porções de maconha. Indagado, o acusado disse que se encontrava no local dos fatos desde as 7 horas da manhã vendendo drogas, mas não informou quem lhe forneceu os entorpecentes. Foi quem mostrou para os PMS onde parte da droga estava.

Em interrogatório, o acusado confirmou o narrado pelos policiais, dizendo que traficava desde o aniversário e por motivo de dívidas não conseguiu sair do tráfico. Confirma que mostrou para os PMS onde a droga estava.

A confissão está confortada pela apreensão e pelos depoimentos.

Muito embora não tenha sido avistado em situação própria de venda, anoto que a quantidade significativa e forma de guarda das drogas, além da quantia em dinheiro apreendida em seu poder, sem origem lícita demonstrada, revelam que as porções não se destinavam a consumo próprio.

Portanto, a partir dos depoimentos colhidos, é certo que o acusado estava na posse dos entorpecentes apreendidos, pelo que a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Deve-se reconhecer, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Reduzo a pena à metade tendo em vista estar na posse de 56 pedras de crack, 39

pinos de cocaína e 24 porções de maconha, sendo capaz de alcançar grande número de usuários.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso legal, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo no grau máximo de 2/3, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 28/09/2021 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu WILLY CUNHA DOS REIS, RG: 46002282, CPF: 446.299.968-18, nascido em 11/08/1995, natural de Sumaré - SP, filho de Josiane Cunha dos Reis, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-o à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Diante do teor da sentença, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu, a ser cumprido em regime de urgência, por meio do plantão, se necessário. Poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA